

**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об оказании образовательных
услуг**

Российская Федерация
город Санкт-Петербург
Дата вступления в силу действующей
редакции:
01.01.2026 г.

Настоящая oferta – официальное предложение Индивидуального предпринимателя Веселовой Елизаветы Юрьевны заключить с любым физическим, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем договор оказания образовательных услуг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой oferty, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт oferty равносителен заключению договора на условиях, изложенных в ofercie).

На какие услуги распространяются эти условия?

Настоящая Oferta распространяется на все услуги Исполнителя, предлагаемые в Социальных сетях (включая мессенджеры):

- <https://vk.com/creativeanalytic?from=groups>
- <https://t.me/creativeanalytic>

Текст настоящей Oferты расположен по адресам:

- <https://vk.com/creativeanalytic?from=groups>
- <https://t.me/creativeanalytic>,

а также на страницах сайта оплаты услуг Исполнителя.

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом Oferты, Исполнитель предлагает Вам воздержаться от оплаты Услуг, связаться с Исполнителем посредством контактных данных и заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых с Исполнителем условиях. Оплата материалов и услуг означает полное ознакомление Заказчика с offerтой, достаточность представленных в Социальных сетях (включая мессенджеры) сведений для принятия решения о покупке материалов или услуги Исполнителя, а также полное и безоговорочное согласие Заказчика с Offerтой.

1. Общие положения

Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Веселова Елизавета Юрьевна, ОГРНИП: 325784700170681, ИНН: 784802704908.

Заказчик – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, либо законный представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) несовершеннолетнего Слушателя, осуществившее акцепт настоящей Оферты.

Слушатель - физическое лицо, которое будет получать услуги по настоящему договору. Если Слушатель не достиг 18-летнего возраста, Заказчик действует от его имени и в его интересах, подтверждая свое право представлять интересы Слушателя и принимая все условия настоящей Оферты.

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, осуществленное в соответствии с положениями раздела 3 Оферты.

Образовательные услуги – комплекс услуг, организуемый и предоставляемый Исполнителем в соответствии с выбранным Тарифом, включающий:

- **Основные услуги:** проведение очных и/или онлайн-консультаций, практических занятий.
- **Информационные услуги:** предоставление доступа к записям консультаций и иным обучающим материалам (далее – Материалы).
- **Сервисные услуги:** предоставление доступа к закрытому каналу в Telegram (экосистеме) и общему чату участников для общения и поддержки.

Конкретная Услуга указывается Заказчиком при оформлении Заявки в Социальных сетях (включая мессенджеры) Исполнителя.

Материалы – текстовые, графические, аудио- и видеоматериалы, размещенные в Экосистеме, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя.

Социальные сети (включая мессенджеры) – открытые для свободного визуального ознакомления публичные ресурсы, размещенные в сети Интернет (Telegram, ВКонтакте и иные):

- <https://vk.com/creativeanalytic?from=groups>
- <https://t.me/creativeanalytic>

Тариф – конкретный набор (пакет) Услуг с указанием их состава, объема, срока предоставления и стоимости. Информация о Тарифах размещена в Приложении № 2 к настоящей Оферте и в Социальных сетях Исполнителя.

Аудиовизуальное произведение (АВП) – (в понятии статьи 1263 ГК РФ) видеозаписи, презентации, 3D-модели и иные результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся частью Материалов.

Экосистема в Telegram – совокупность закрытых информационных ресурсов Исполнителя в мессенджере Telegram (включая закрытый канал с доступом ко всем учебным материалам, чат-бота для ответов на вопросы, чат-комьюнити для обмена опытом), доступ к которым предоставляется Заказчику после оплаты Услуг.

Доступ – предоставление Заказчику права на просмотр и использование Материалов в личных, некоммерческих целях на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Программное обеспечение (далее – ПО) – браузер (InternetExplorer, YandexBrowser, Opera, FireFox, GoogleChrome и аналогичные) для доступа к информационным ресурсам, находящимся в сети Интернет, иные программы и приложения, необходимые получения Услуг Исполнителя (программы для воспроизведения аудиовизуальных произведений, видеоматериалов, просмотра фотографий и графического материал, в частности: <https://zoom.us/>, <https://web.telegram.org/>; необходимость наличия конкретных программ Заказчик уточняет у Исполнителя самостоятельно). Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить наличие Программного обеспечения на своем персональном компьютере или ином устройстве, посредством которого он осуществляет коммуникацию в сети Интернет. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте настоящего Договора, толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими рекомендациями (RFC) международных органов по стандартизации в сети Интернет и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

2. Предмет договора

- 2.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Заказчику Образовательных услуг в соответствии с выбранным Тарифом.
- 2.2. Состав, объем, сроки оказания и стоимость Услуг определяются выбранным Заказчиком Тарифом. Информация о Тарифах размещена в Приложении № 2 к настоящей Оферте и в Социальных сетях Исполнителя.
- 2.3. Услуги в рамках настоящей Оферты оказываются в форме онлайн-обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Проведение отдельных очных мероприятий (консультаций, занятий) возможно только в случае, если это прямо предусмотрено конкретным Тарифом и по месту нахождения Исполнителя (г. Санкт-Петербург).
- 2.4. Вид образования: дополнительное образование детей и взрослых. Форма обучения: онлайн с применением дистанционных образовательных технологий. Срок освоения образовательной программы зависит от выбранного Заказчиком Тарифа и указан в Социальных сетях Исполнителя.
- 2.5. Образовательные услуги по настоящей Оферте оказываются непосредственно Индивидуальным предпринимателем Веселовой Елизаветой Юрьевной без привлечения третьих лиц по трудовым договорам. В силу закона оказание услуг по настоящей Оферте не требует наличия у Исполнителя лицензии на образовательную деятельность.
- 2.6. Оплачивая Услуги Исполнителя, Заказчик подтверждает, что:
- ознакомлен и принимает условия настоящей Оферты;
 - дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с разделом 6 Оферты.

3. Акцепт Оферты и порядок оплаты

3.1. Акцептом настоящей Оферты является факт оплаты услуг Исполнителя от лица Заказчика.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносителен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

3.3. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что в полном объеме ознакомлен и согласен с условиями настоящей Оферты.

3.4. Оплата Услуг по настоящей Оферте осуществляется на основе:

- 100% оплаты стоимости Услуг Исполнителя до момента начала оказания Услуг (для разовых курсов);
- ежемесячных авансовых платежей до начала соответствующего расчетного месяца оказания Услуг (согласно выбранному тарифу).

Актуальные Тарифы и их условия размещены в Приложении № 2 к настоящей Оферте, а также в Социальных сетях и на сайте оплаты услуг Исполнителя. Исполнитель вправе устанавливать иную периодичность и структуру платежей (например, поэтапную, понедельную, помодульную), о чем уведомляет Заказчика в Социальных сетях. 3.6. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Оплата Услуг может осуществляться:

- путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящей Оферте,
- путем использования платежного сервиса по ссылке, направленной Исполнителем.

3.6. Исполнитель вправе устанавливать предварительную оплату (аванс) за Услуги. Размер, срок и порядок внесения такой предоплаты определяются Исполнителем и подлежат обязательному доведению до сведения Заказчика путем размещения информации в Социальных сетях или путем направления соответствующего уведомления Заказчику посредством мессенджера Telegram.

3.7. Порядок бронирования места на курсе и условия ранней подготовки

3.7.1. Исполнитель вправе предоставлять возможность раннего бронирования места на курсе на условиях, опубликованных в Социальных сетях. Бронирование осуществляется путем внесения Заказчиком части стоимости первого месяца обучения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

3.7.2. Внесенная сумма засчитывается в счет оплаты первого месяца обучения. При этом Заказчик, осуществивший бронирование, получает бонус — доступ к ранней подготовке в период, определяемый Исполнителем (обычно 10–14 дней в августе), включающий:

- доступ к закрытому каналу и экосистеме Исполнителя;
- предоставление видеоуроков и методических материалов;
- участие в пробных экзаменах и разборе работ в формате занятия.
- выполнение заданий с обратной связью.

3.7.3. Услуги ранней подготовки считаются оказанными с момента предоставления доступа к каналу и материалам. Стоимость услуг ранней подготовки включается в сумму бронирования.

3.7.4. Если Заказчик, осуществивший бронирование и получивший доступ к ранней подготовке, отказывается от дальнейшего обучения на курсе до внесения полной стоимости первого месяца, сумма бронирования не подлежит возврату, так как она засчитывается как оплата фактически оказанных услуг ранней подготовки.

3.7.5. Если Заказчик продолжает обучение и вносит полную стоимость первого месяца в установленный срок, сумма бронирования засчитывается в счет оплаты первого месяца, а услуги ранней подготовки предоставляются в качестве бонуса без дополнительной платы.

3.7.6. Внесение суммы бронирования не является акцептом настоящей Оферты в полном объеме и не гарантирует сохранения места, если Заказчик не вносит полную стоимость первого месяца в установленный срок. Окончательным акцептом считается внесение полной стоимости первого месяца обучения.

3.8. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Стоимость услуг

3.9. Стоимость предоставляемых Услуг определяется Исполнителем в одностороннем порядке в рублях Российской Федерации. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены/стоимость Тарифов на предоставляемые Услуги. Информация об изменении цен размещается в Социальных сетях (включая мессенджеры) Исполнителя. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата их размещения в Социальных сетях (включая мессенджеры) Исполнителя. Новые цены применяются только к новым Заказчикам или к новым оплачиваемым периодам для текущих Заказчиков и не распространяются на уже оплаченные услуги.

3.10. Стоимость Услуг Исполнителя, подлежащих оплате Заказчиком, зависит от непосредственной Услуги и стоимости Тарифа Услуг (если такие предусмотрены), выбранного Заказчиком.

3.11. Заказчик самостоятельно оплачивает услуги банков и систем электронных платежей, связанные с перечислением денежных средств на счет Исполнителя, и несет ответственность за правильность производимых им платежей.

3.12. Стоимость дополнительных консультаций. В рамках обучения Исполнитель может предоставлять Заказчику дополнительные индивидуальные консультации сверх объема, предусмотренного Тарифом. Стоимость таких консультаций составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за 30 (тридцать) минут. Заказчик вправе заказать дополнительную

консультацию, обратившись к Исполнителю через службу поддержки. Оплата производится в соответствии с разделом 3 настоящей Оферты.

4. Порядок и сроки оказания услуг

4.1. В случае полного согласия со всеми условиями настоящего Договора Заказчик заполняет все обязательные поля бланка заказа на странице сайта оплаты услуг Исполнителя. При этом Заказчик обеспечивает достоверность предоставленной информации.

4.2. Исполнитель не изменяет и не редактирует регистрационную информацию о Заказчике без согласия последнего и не несет ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной Заказчиком при оформлении заказа.

4.3. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору в соответствии с выбранным Заказчиком пакетом Услуг.

4.4. Сроки оказания Услуг (включая даты и время проведения занятий) определяются для каждого Тарифа и публикуются в открытых источниках (Социальные сети) или доводятся до Заказчика в момент оплаты в виде расписания.

4.5. Услуги подлежат оказанию Исполнителем только на условиях предварительной оплаты, осуществленной Заказчиком в соответствии с условиями настоящей Оферты.

4.6. Исполнителем создается закрытый канал (экосистема в Telegram), общий чат участников в мессенджере, выбранном Исполнителем. За нарушение правил поведения в закрытом канале, общем чате участников, нарушение регламента общения, Заказчик может быть исключен из закрытого канала, общего чата участников с уведомлением об исключении. В этом случае услуги по предоставлению доступа в закрытый канал, общий чат участников считаются оказанными пропорционально времени, в течение которого доступ был предоставлен. Исполнитель производит перерасчет стоимости Услуг, исключая из возврата стоимость уже оказанного доступа.

4.7. Услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме при следующих условиях:

4.7.1. Услуги по проведению очных консультаций, онлайн-консультаций, практических занятий считаются оказанными в полном объеме в момент проведения указанных консультаций. Если Заказчик не присутствовал на очном практическом занятии и не воспользовался возможностью участия в нем в онлайн-формате, услуга считается оказанной. Заказчик имеет право получить доступ к записи соответствующего практического занятия, размещенной в экосистеме в Telegram

4.7.2. Услуга по предоставлению видеозаписей проведенных очных/онлайн консультаций считается оказанной в полном объеме в момент предоставления доступа к видеозаписям.

4.7.3. Услуги по предоставлению доступа к общему чату участников считаются оказанными в полном объеме с момента предоставления доступа к чату.

4.7.4. Услуги по предоставлению доступа к закрытому каналу считаются оказанными в полном объеме с момента предоставления доступа к закрытому каналу.

4.8. По окончании срока оказания Услуг, Акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, если в течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока оказания услуг, Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений по качеству оказанных услуг на электронную почту либо мессенджер Telegram Исполнителя. Отсутствие любых письменных замечаний в течение установленного срока не лишает Заказчика права оспаривать качество услуг в общем порядке, установленном законом.

4.9. Практические занятия в рамках оказания Услуг могут проводиться в онлайн-формате или в офлайн-формате (для Заказчиков, находящихся в г. Санкт-Петербурге, если проведение очных занятий предусмотрено соответствующим Тарифом). В случае если Заказчик, для которого Тарифом предусмотрено участие в очных практических занятиях, не имеет возможности присутствовать на запланированном очном занятии, он вправе заранее уведомить Исполнителя о невозможности очного присутствия и обратиться с просьбой предоставить возможность участия в соответствующем занятии в онлайн-формате. Возможность участия в онлайн-формате предоставляется при наличии у Исполнителя соответствующей технической и организационной возможности. Если Заказчик не присутствовал на очном практическом занятии и не воспользовался возможностью участия в нем в онлайн-формате, Исполнитель предоставляет доступ к записи соответствующего практического занятия, размещенной в экосистеме в Telegram. Просмотр записи является надлежащим способом предоставления Заказчику пропущенного занятия.

4.10. Порядок проведения пробных занятий и пробных экзаменов

4.10.1. Бесплатные пробные занятия предоставляются:

- ученикам 10-х классов общеобразовательных школ (при предоставлении документа, подтверждающего обучение в 10 классе), планирующим поступление в 2028 году;
- по усмотрению Исполнителя – отдельным категориям учеников в рамках маркетинговых акций.

Бесплатное пробное занятие включает: участие в одном онлайн-занятии по рисунку или композиции, доступ к чату участников на период проведения пробного занятия, возможность задать вопросы преподавателю.

4.10.2. Платные разовые занятия предоставляются:

- ученикам 11-х классов, планирующим поступление в 2027 году;
- студентам выпускных курсов колледжей, планирующим поступление в 2027 году;

- студентам 1-2 курсов вузов, планирующим поступление в 2027 году (перевод или повторное поступление);
- иным категориям слушателей, не подпадающим под условия бесплатного пробного занятия.

Стоимость платного разового занятия составляет 2000 (две тысячи) рублей за 2-2,5 часа.

4.10.3. Пробные экзамены проводятся как отдельная платная услуга. Пробный экзамен включает: проведение экзамена по рисунку или композиции, проверку работы по экзаменационным критериям, выставление баллов, подробный разбор работы, групповое занятие по итогам разбора.

Стоимость пробного экзамена:

- по одному предмету (рисунок или композиция) – 2 000 (две тысячи) рублей;
- по двум предметам одновременно – 3 400 (три тысячи четыреста) рублей.

Информация о датах и условиях проведения пробных экзаменов публикуется в Социальных сетях Исполнителя не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения.

4.11. Предобучение как отдельная услуга

Исполнитель вправе предоставлять услугу «Предобучение» в формате:

- доступ к видеоурокам и дополнительным образовательным материалам;
- предоставление анкеты для определения уровня подготовки;
- выполнение заданий с последующей самопроверкой по эталонам;
- доступ к образовательной платформе (включая Яндекс.Диск и иные ресурсы).

Стоимость услуги «Предобучение» составляет 4 255 (четыре тысячи двести пятьдесят пять) рублей.

Исполнитель вправе формировать пакетные предложения, включающие предобучение и один или несколько месяцев основного курса. Стоимость и состав таких предложений определяются Исполнителем и публикуются в Социальных сетях.

4.12. Интенсив-курс

Исполнитель вправе организовывать и проводить интенсив-курсы (краткосрочные программы с высокой интенсивностью занятий). Информация о формате, содержании, сроках и стоимости интенсив-курсов публикуется в Социальных сетях Исполнителя не позднее чем за 30 календарных дней до начала такого курса. Условия интенсив-курса могут быть оформлены отдельным Приложением к настоящей Оферте или путем размещения информации в Социальных сетях.

Срок предоставления доступа к образовательному пространству и обучающим материалам

4.13. Доступ Заказчика к образовательному пространству Исполнителя, включая экосистему в мессенджере Telegram, облачные хранилища, обучающие материалы, записи занятий, задания, дополнительные материалы и иные цифровые ресурсы, предоставляется исключительно на срок оказания Услуг, предусмотренный соответствующим Тарифом.

4.14. Оплата Услуг за соответствующий период обучения предоставляет Заказчику право пользоваться образовательным пространством и функциональными возможностями, предусмотренными выбранным Тарифом, в течение оплаченного периода. Оплата соответствующего периода не означает приобретение Заказчиком права собственности на обучающие материалы, а также не предоставляет бессрочного права доступа к ним после окончания оказания Услуг.

4.15. При оплате обучения ежемесячно доступ к образовательному пространству предоставляется на соответствующий оплаченный период обучения. Если Заказчик продолжает обучение и оплачивает следующий период, доступ к образовательному пространству сохраняется, в том числе к материалам и записям, доступным Заказчику в рамках предыдущих периодов обучения, если иное не предусмотрено соответствующим Тарифом.

4.16. Прекращение обучения, окончание оплаченного периода либо отсутствие оплаты за следующий период влечет прекращение права Заказчика на доступ к образовательному пространству Исполнителя и размещенным в нем материалам, если иное прямо не предусмотрено условиями соответствующего Тарифа.

4.17. После прекращения обучения Заказчик не приобретает право сохранять или требовать сохранения доступа к образовательному пространству, обучающим материалам, записям занятий, заданиям и иным цифровым ресурсам Исполнителя, доступ к которым предоставлялся в период обучения. Исполнитель вправе прекратить технический доступ Заказчика к соответствующим ресурсам после окончания периода оказания Услуг.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Оказать Услуги надлежащим образом и в сроки, установленные выбранным Заказчиком Тарифом.

5.1.2. Соблюдать требования Российского законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты персональных данных Заказчика.

5.1.3 Предоставить доступ Заказчику в общий чат участников и Экосистему.

5.1.4. Рассмотреть заявление Заказчика о возврате денежных средств и принять решение по такому Заявлению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого заявления.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг с учетом действующего законодательства РФ, а также конкретных условий

Оферты.

5.2.2. Не оказывать услуги Заказчику в случае непоступления оплаты по выбранной Услуге в установленные сроки.

5.2.3. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, уважительного отношения к иным лицам и к Исполнителю лично.

5.2.4. Изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Заказчиком. Все изменения вступают в силу с даты, указанной Исполнителем, и применяются только к отношениям, возникшим после вступления изменений в силу (к новым Заказчикам или к новым оплаченным периодам для текущих Заказчиков). Изменения не касаются изменения стоимости выбранного и оплаченного Заказчиком Тарифа.

5.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае существенного нарушения Заказчиком условий настоящего Договора. При этом Исполнитель производит перерасчет стоимости услуг и возвращает Заказчику денежные средства за вычетом стоимости фактически оказанных услуг и документально подтвержденных расходов.

Под существенным нарушением условий настоящего Договора понимается любое нарушение авторских прав, регламентированных действующим законодательством РФ об авторском праве, в том числе однократное нарушение Заказчиком п. 5.3.9 настоящего Договора. По усмотрению Исполнителя в зависимости от характера нарушения существенным может быть признано любое нарушение Заказчиком правил, установленных п. 5.3.4, 5.3.6., 5.3.7., 5.3.8., 5.3.10 - 5.3.12 настоящего Договора, совершенное однократно и/или более двух раз.

5.2.6. Заблокировать возможность получения Заказчиком обратной связи в чатах, без права на возврат стоимости уже оказанных услуг, в случае нарушения Заказчиком правил поведения в процессе получения услуг по настоящему Договору, а именно: разжигание межнациональных конфликтов, отвлечение участников от темы, спам, размещение рекламы, нецензурные высказывания, хамство, общие призывы к недоверию либо оскорбление Исполнителя, оскорбление иных участников/заказчиков. При этом стоимость услуг по доступу к чатам пересчитывается пропорционально фактическому времени доступа.

5.2.7. Исполнитель вправе заблокировать участие Заказчика по условиям, указанным в п. 5.2.6 настоящего Договора временно или до окончания оказания услуг, уведомив о блокировке посредством мессенджера Telegram, указанному Заказчиком при регистрации с объяснением причин.

5.2.8. Исполнитель вправе организовывать и проводить дополнительные образовательные или информационные мероприятия, такие как вебинары, мастер-классы, воркшопы и т.п. (далее – «Дополнительные мероприятия»). Участие в Дополнительных мероприятиях является платным. Стоимость, условия участия и порядок оплаты доводятся до сведения Заказчиков отдельно. Участие в Дополнительных мероприятиях не является

обязательным и не входит в стоимость основных Тарифов, если иное не указано в описании конкретного Тарифа.

5.2.9. Основания для отчисления с курса

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отчислить Заказчика с курса (прекратить оказание Услуг) с перерасчетом стоимости фактически оказанных услуг в следующих случаях:

а) Систематическое неисполнение образовательной программы. Если Заказчик в течение оплаченного периода выполняет менее 20% (двадцати процентов) от общего объема запланированных заданий, не посещает занятия без уважительной причины, игнорирует сообщения Исполнителя и требования образовательной программы. При этом Исполнитель выносит Заказчику не менее двух письменных предупреждений с указанием на необходимость устранения нарушений. Если после второго предупреждения Заказчик продолжает игнорировать требования программы, Исполнитель вправе отчислить Заказчика без возврата стоимости уже оказанных услуг и документально подтвержденных расходов.

б) Нарушение правил коммуникации. Если Заказчик неоднократно (два и более раз) проявляет пренебрежительное отношение к требованиям и правилам курса, отказывается исправлять работы по замечаниям преподавателя, систематически нарушает правила поведения в чатах и каналах. Отчисление производится после двух письменных предупреждений.

в) Передача учебных работ третьим лицам. Если Заказчик в рамках обучения у Исполнителя получает задание и приступает к его выполнению, такая работа выполняется в рамках образовательного процесса Исполнителя и предназначена для проверки и получения обратной связи от Исполнителя. В случае если Заказчик передает такую работу, полностью или частично выполненную в рамках курса Исполнителя, для доработки, корректировки, исправления или иного участия третьим лицам, и после этого представляет указанную работу Исполнителю для проверки, такая работа рассматривается как выполненная с привлечением третьего лица и не может быть принята Исполнителем в качестве самостоятельной работы Заказчика в рамках курса. При установлении факта систематической передачи учебных работ, полученных и начатых в рамках курса Исполнителя, третьим лицам для их доработки или выполнения Исполнитель вправе прекратить оказание Услуг и отчислить Заказчика с курса без возврата денежных средств за уже оказанные Услуги. При этом настоящий пункт не ограничивает право Заказчика самостоятельно обучаться в иных образовательных организациях, заниматься с репетиторами или иным образом получать дополнительные образовательные услуги, если такие занятия не предполагают передачу третьим лицам учебных работ, заданий или проектов, выполняемых Заказчиком в рамках курса Исполнителя.

г) Дискредитация курса и его участников. Если Заказчик в своих социальных сетях, в личных сообщениях или устно распространяет негативные

комментарии, порочащие деловую репутацию Исполнителя, оскорбляющие других участников курса или преподавателя, Исполнитель вправе отчислить Заказчика с момента обнаружения такого факта без возврата стоимости уже оказанных услуг и документально подтвержденных расходов.

д) Пропуски занятий без уважительной причины. Если Заказчик пропускает занятия без предварительного уведомления на срок более 7 (семи) календарных дней подряд, Исполнитель выносит письменное предупреждение. При повторном пропуске на срок более 7 дней в течение одного оплаченного периода выносится второе предупреждение. При третьем нарушении Заказчик отчисляется с курса без возврата стоимости уже оказанных услуг и документально подтвержденных расходов.

5.2.10. Процесс перевода на другой тариф по инициативе Исполнителя
Исполнитель вправе предложить Заказчику переход на другой Тариф в следующих случаях:

а) Понижение Тарифа – если Заказчик систематически нарушает условия обучения, предусмотренные п. 5.2.9 (подпункты «а» и «б») настоящей Оферты. В этом случае Исполнитель вправе предложить Заказчику перейти на более низкий Тариф с соответствующим перерасчетом стоимости. Отказ Заказчика от перехода при наличии оснований может служить основанием для отчисления в порядке п. 5.2.9.

б) Повышение Тарифа – если Исполнитель усматривает у Заказчика нереализованный потенциал, который не может быть раскрыт в рамках текущего Тарифа (например, при отсутствии регулярной обратной связи, недостаточном количестве проверок работ и т.п.). В этом случае Исполнитель направляет Заказчику предложение о переходе на более высокий Тариф с обоснованием необходимости такого перехода. Повышение Тарифа осуществляется только после письменного согласия Заказчика. Отказ Заказчика от повышения Тарифа не является основанием для отчисления или применения каких-либо санкций.

Изменение Тарифа и направление ссылки на оплату (или доплату) происходит после согласования с Заказчиком и подтверждения им намерения продолжить обучение на новых условиях. В случае понижения Тарифа по инициативе Исполнителя перерасчет производится пропорционально оставшемуся оплаченному периоду. В случае повышения Тарифа по инициативе Исполнителя доплата производится Заказчиком до начала следующего оплаченного периода.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Своевременно произвести оплату Услуг по настоящему Договору.

5.3.2. Самостоятельно знакомиться в Социальных сетях (включая мессенджеры) Исполнителя, закрытом канале, общем чате с информацией о выбранной Услуге, сроках и условиях ее предоставления.

5.3.3. Иметь персональный компьютер или иное портативное (мобильное) устройство с доступом в сеть Интернет, оборудованные наушниками и

микрофоном, а также с установленным ПО, необходимые и достаточные для получения приобретенной Услуги.

5.3.4. Заказчику запрещается незаконное использование и распространение персональных данных других заказчиков, в том числе создание каких-либо чатов, групп, пабликов, сайтов с использованием персональных данных других заказчиков.

5.3.5. Предоставить Исполнителю актуальную и достоверную информацию, необходимую для получения доступа к обучающим материалам, а также для оперативной связи в рамках оказания услуг по настоящему Договору.

5.3.6. Соблюдать правила поведения (Приложение № 1 к настоящему Договору) в общем чате, закрытом канале участников, проявлять уважение к Исполнителю, другим участникам.

5.3.7. Не допускать агрессивного поведения во время оказания услуг, не мешать Исполнителю или другим Заказчикам при оказании /получении Услуг.

5.3.8. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя, способами, которые приводят к нанесению ущерба интересам Исполнителя (в том числе, распространение клеветы, порочащих сведений).

5.3.9. Не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Заказчику информацию и материалы в рамках настоящего Договора, создавать на ее основе информационные/обучающие продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.

5.3.10. Не размещать в общем чате, закрытом канале участников коммерческую рекламу, коммерческие предложения, агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию, кроме случаев, когда размещение такой информации согласовано с Исполнителем.

5.3.11. Не собирать и не извлекать какие-либо персональные данные о любом участнике общего чата, закрытого канала.

5.3.12. Не получать доступ к обучающим материалам Исполнителя для каких-либо иных целей, кроме личного и некоммерческого использования, исключительно в соответствии с целями, разрешенными Договором. Любое использование Материалов в режиме стриминга (поточковой передачи) допускается только для личного просмотра и не предполагает скачивания, копирования, хранения или распространения.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

5.4.2. Получать информацию по любым вопросам, касающимся организации исполнения Услуг по настоящему Договору.

5.4.3. Отказаться от рассылки по электронной почте, кликнув на ссылку «Отписаться от рассылки», расположенную в каждом направляемом Заказчику электронном письме, либо, если Заказчик хочет отказаться от любого вида рассылки, он должен направить запрос на электронную почту Исполнителя creativeanalytic@yandex.ru

5.4.4. Получить доступ к обучающим материалам после оплаты услуг.

5.4.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя не позднее срока окончания предоставления услуг, в порядке ст. 781, 782 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии возмещения Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг и документально подтвержденных расходов Исполнителя.

5.4.6. По согласованию с Исполнителем Заказчик вправе осуществить переход с одного действующего Тарифа на другой. Для согласования перехода Заказчик обязан обратиться к Исполнителю не позднее даты оплаты услуг за следующий расчетный период. Переход на новый Тариф считается согласованным только после подтверждения Исполнителем и осуществляется с даты начала следующего оплаченного периода оказания Услуг.

Исполнитель также вправе инициировать перевод Заказчика на другой Тариф в соответствии с п. 5.2.10 настоящей Оферты.

6. Персональные данные

6.1. Заказчик добровольно предоставляет Исполнителю свои персональные данные (далее – ПД):

- | | |
|--|---|
| ● фамилия, имя, отчество (при наличии) | ● номер телефона |
| ● фамилия имя отчество законного представителя, номер телефона | ● данные аккаунтов в социальных сетях, аккаунт в мессенджере (Telegram и др.) |
| ● адрес электронной почты | |

6.2. Указанные данные необходимы для организации и оказания Услуг в рамках Оферты. ПД Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.

6.3. Исполнитель имеет право осуществлять обработку персональных данных Заказчика, включая:

- сбор,
- запись,
- систематизацию,
- накопление,
- использование,
- уточнение (обновление, изменение),
- извлечение,
- обезличивание,
- блокирование,
- удаление,
- уничтожение ПД.

6.4. Предоставляя свои ПД Исполнителю, Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в целях:

- заполнения заявки на получение услуги;
- заключения и исполнения договоров;
- установления и поддержания связи;
- направления сообщений рекламного характера, рассылок с информационными материалами, таргетирования рекламных материалов (при наличии отдельного согласия Заказчика на маркетинг).

6.5. Оставляя Исполнителю отзывы (в любой форме) и предоставляя фото и/или видео изображение, Заказчик дает отдельное согласие на использование Исполнителем этих материалов с целью продвижения и рекламы своих услуг. Согласие дается путем проставления отметки (галочки) в соответствующем поле при оплате или в личном кабинете. Отказ от маркетинга не влияет на возможность получения Услуг.

6.6. ПД Заказчика передаются в электронной форме по каналам связи сети «Интернет». Исполнитель принимает достаточные меры для защиты передаваемых данных.

6.7. Принимая участие в специальных чатах, создаваемых Исполнителем в мессенджерах Telegram и иных с целью оказания услуг по настоящей Оферте, Заказчик обязуется не разглашать, не распространять, не копировать персональные данные иных участников таких чатов.

6.8. Заказчику запрещается производить рассылку любой информации, направлять коммерческие или маркетинговые предложения, иным образом использовать список и контакты участников специальных чатов без предварительного согласования с Исполнителем.

7. Условия и порядок возврата денежных средств

7.1. Ключевой особенностью оказываемых Услуг является предоставление Заказчику доступа к экосистеме Исполнителя в мессенджере Telegram, а также к обучающим материалам, размещенным на облачном сервисе (Яндекс.Диск и аналогичные сервисы), в соответствии с условиями выбранного Тарифа. Доступ к экосистеме Исполнителя и обучающим материалам предоставляется в срок, установленный соответствующим Тарифом, но не ранее даты начала обучения (входа в продукт), определенной условиями Тарифа, расписанием или иными условиями,

доведенными до сведения Заказчика при оформлении заказа. В случае оплаты Услуг до даты начала обучения, в том числе за несколько недель до начала обучения, момент оплаты сам по себе не влечет обязанности Исполнителя предоставить Заказчику доступ к экосистеме и обучающим материалам немедленно. Доступ предоставляется в установленный Исполнителем срок, связанный с началом соответствующего периода обучения. Оплата Услуг до даты начала обучения подтверждает заключение договора и бронирование места Заказчика на выбранном Тарифе, если иное прямо не предусмотрено условиями соответствующего Тарифа.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать возврата денежных средств в любое время, руководствуясь ст. 782 ГК РФ. Возврат производится за вычетом:

- стоимости Услуг, фактически оказанных Исполнителем на дату расторжения;
- документально подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (включая, но не ограничиваясь: комиссии платежных систем, стоимость переданных Материалов и бонусных материалов, затраты на организацию процесса).

7.3. Стоимость Услуг, оказанных на дату расторжения, рассчитывается пропорционально времени, прошедшему с начала оплаченного периода, исходя из стоимости полного периода.

7.4. Под расходами следует понимать расходы, которые были произведены Исполнителем до даты расторжения Договора, а также те расходы, обязанность по осуществлению которых возникла у него до указанного момента в связи с тем, что в целях исполнения Договора должны быть исполнены соответствующие обязательства перед третьими лицами, в том числе в части условий, касающихся прекращения этих обязательств.

7.5. Исполнитель, получивший заявление о возврате денежных средств за услуги, возвращает денежные средства Заказчику пропорционально фактическому объему неоказанных Заказчику Услуг в соответствии с выбранным и оплаченным им Тарифом.

7.6. Суммы, удерживаемые Исполнителем от общего размера уплачиваемой Заказчиком стоимости оказания услуг (в том числе стоимость комиссии платежной системы за проведение транзакции, банковские и/или брокерские комиссии и т.д.), рассматриваются сторонами как суммы фактически понесенных Исполнителем расходов и фактически оказанных услуг, оплата которых предусмотрена ст. ст. 781, 782 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.7. Все обращения, претензии и жалобы, равно как и заявления о возврате денежных средств принимаются в электронной форме с обязательным указанием ФИО Заказчика, номера телефона и адреса электронной почты, указанных при оплате. Заявление направляется по адресу электронной почты: creativeanalytic@yandex.ru.

7.8. Обращения, связанные с требованиями о возврате денежных средств, должны содержать следующую информацию:

- наименование адресата и данные заявителя (ФИО, контактный телефон, e-mail);
- сумма оплаты Услуг, дата перечисления и копия платежного документа по переводу денежных средств (при наличии);
- причины отказа от Договора;
- реквизиты для перевода денежных средств (полные банковские реквизиты счета Заказчика);
- дата.

7.9. К фактическим затратам Исполнителя относятся и учитываются при расчете дополнительно:

- расходы, совершенные на момент получения заявления о возврате, в частности: стоимость бонусных материалов (по цене на момент приобретения услуги);
- комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных систем за осуществление возврата денежных средств, в том числе комиссии платежной системы за проведение транзакций.

7.10. Если Заказчик приобрел услугу со скидкой, то при получении Исполнителем заявления о возврате от Заказчика, Исполнитель возвращает денежные средства пропорционально фактически оплаченной сумме. Скидка не является самостоятельной стоимостью и не удерживается дополнительно.

7.11. Решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств принимается Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления Заказчика.

7.12. Денежные средства, определенные к возврату, возвращаются на счет Заказчика, с которого производилась оплата.

7.13. В случае удовлетворения заявления о возврате денежных средств, доступ к материалам для Заказчика прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Исполнителем решения о соответствующем возврате. (Изменение: исключена юридически некорректная формулировка об «отзыве акцепта».)

7.14. В случае, если Услуги Исполнителя оплачивает третье лицо, то возможный возврат денежных средств производится по заявлению Заказчика и третьего лица, на реквизиты третьего лица, которые были указаны при оплате услуг Исполнителя. В случае возврата денежных средств Исполнителем, на счет третьего лица, обязанность по возврату денежных средств Заказчику считается выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Исполнителя. Все возникшие вопросы после возврата денежных средств на счет третьего лица, оплатившего услуги Исполнителя, стороны разрешают самостоятельно.

8. Конфиденциальность

8.1. Любая полученная в результате исполнения Оферты информация (включая, но не ограничиваясь, информацию о коммерческой деятельности

любой из сторон, технологиях, решениях) является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.2. Стороны признают, что содержание чатов, закрытых каналов в Социальных сетях (включая мессенджеры) и материалов, доступ к которым получает Заказчик, является результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя и содержит конфиденциальную информацию, позволяющую Исполнителю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

8.3. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на страницах Социальных сетей Исполнителя, имеют законного правообладателя, незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4. Все материалы, являющиеся результатом оказания Услуг в соответствии с настоящей Офертой, предоставляемые Заказчику в рамках оказания этих Услуг, имеют законного правообладателя и охраняются законом. Незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5. Заказчик не вправе воспроизводить (включая, но не ограничиваясь, дублирование, тиражирование или размножение иным образом), а также распространять любым способом путем реализации размноженных материальных носителей среди третьих лиц (потребителей, осуществляющих функциональное использование), в том числе распространять внутри компьютерной сети или осуществлять электронную рассылку полученной от Исполнителя методической литературы, видеозаписей и аудиозаписей (как в целом, так и частично) в отсутствие письменного разрешения с его стороны.

8.6. Заказчик не вправе передавать доступ к чату, закрытому каналу в мессенджерах третьим лицам как безвозмездно, так и за плату.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Заказчику по причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы Интернета, оборудования или ПО со стороны Заказчика, сбой в работе служб e-mail-рассылки, в том числе при попадании писем Исполнителя в папку «Спам». В данном случае Исполнитель обязуется сделать все возможное для восстановления доступа и предоставить запись мероприятия, если оно проводилось.

9.3. Несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или его субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными некачественно, если услуга соответствует описанию Тарифа.

9.4. Исполнитель оказывает образовательные услуги. Исполнитель не дает никаких гарантий и не несет ответственности за достижение Заказчиком каких-либо конкретных результатов, включая, но не ограничиваясь: получение определенного балла на экзаменах, успешное прохождение тестирований, поступление в какие-либо учебные заведения (ВУЗы). Конечный результат зависит от множества факторов, включая индивидуальные способности, исходный уровень подготовки, трудолюбие и добросовестность Заказчика, и не может быть гарантирован Исполнителем.

9.5. Заказчик, оплативший услуги Исполнителя и получивший доступ к обучающим материалам не вправе передавать права доступа иным третьим лицам, в том числе своим родственникам, сотрудникам, коллегам, smm-администраторам. Доступ к обучающим материалам Заказчик осуществляет индивидуально, от своего имени и/или с использованием своих персональных данных.

9.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору на время действия непреодолимой силы. В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств. О возникновении таких обстоятельств Исполнитель обязан уведомить Заказчика путем направления информации на электронный почтовый ящик, указанный Заказчиком при совершении оплаты, а Заказчик обязан направить Исполнителю письмо на электронную почту: creativeanalytic@yandex.ru с указанием в строке тема сообщения «Форс-мажор».

Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны понимают: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия, вступление в силу нормативных правовых актов и актов применения права, препятствующих исполнению обязательств.

9.7. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору по любому иску или претензии в отношении Договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком. При этом с Исполнителя может быть взыскан только реальный ущерб, но не упущенная выгода.

10. Защита авторских прав Исполнителя

10.1. Сайт, с которого осуществляется продажа Услуги Исполнителя, Социальные сети (включая мессенджеры Исполнителя), закрытый канал, общий чат участников содержат результаты интеллектуальной

деятельности, принадлежащие Исполнителю, его аффилированным лицам и другим связанным сторонам, представителям, всем прочим лицам, действующим от имени Исполнителя.

10.2. Используя Сайт, с которого осуществляется продажа Услуги Исполнителя, Социальные сети (включая мессенджеры Исполнителя), закрытый канал, общий чат участников Заказчик признает и соглашается с тем, что все содержимое указанных источников защищено авторским правом и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии.

10.3. Заказчику предоставляется неисключительное право использования обучающих материалов/АВП Исполнителя следующими способами: просмотр. При этом запись данных материалов на электронный носитель Заказчика, в том числе, запись в память ЭВМ, запрещена, за исключением случаев технического кэширования, необходимого для просмотра.

10.4. Заказчик не вправе:

- Осуществлять адаптацию и (или) иную модификацию (вносить любые изменения) результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя;
- Распространять (в том числе путем продажи экземпляров, копий или проката) результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя;
- Предоставлять третьим лицам право доступа к обучающим материалам/АВП Исполнителя;
- Осуществлять любое использование результатов интеллектуальной деятельности Исполнителя и их содержимого, которое нарушает международные законы или законы Российской Федерации. Любые такие действия будут исключительной ответственностью лица, их совершающего;
- Использовать результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя для осуществления коммерческой деятельности, извлечения прибыли, либо для использования противоречащим закону способом, за исключением знаний, приобретенных на основе полученной в соответствии с Договором-офертой информации.

10.5. В случае нарушения Заказчиком положений настоящего Договора, касающихся защиты авторских прав Исполнителя, последний вправе потребовать компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду (если такая возможность предусмотрена законом).

10.6. Заказчику строго запрещается:

- а) предоставлять доступ к своей учетной записи, образовательной платформе, закрытому каналу, чатам и иным ресурсам Исполнителя третьим лицам;
- б) добавлять третьих лиц в закрытые каналы и чаты Исполнителя в мессенджерах (Telegram, ВКонтакте и иных);
- в) публиковать образовательные материалы (включая, но не ограничиваясь: видеозаписи занятий, презентации, методические пособия, текстовые

файлы, изображения, скриншоты, скринкасты) в своих социальных сетях без письменного согласования с Исполнителем;

г) хранить скриншоты, скринкасты и иные копии образовательных материалов на личных устройствах (телефон, компьютер, облачные хранилища) за пределами сроков, необходимых для выполнения текущих учебных задач. По окончании обучения Заказчик обязан удалить все скопированные материалы;

д) распространять образовательные материалы Исполнителя на сторонних ресурсах (форумы, чаты, группы, социальные сети, файлообменники), а также передавать их ученикам других школ, в иные образовательные организации;

е) использовать образовательные материалы Исполнителя для коммерческих целей, включая, но не ограничиваясь: проведение платных консультаций, создание собственных курсов на основе материалов Исполнителя, репетиторство с использованием методик и материалов Исполнителя.

10.7. За нарушение указанных запретов Исполнитель вправе:

а) заблокировать доступ Заказчика к образовательной платформе, чатам и каналам без возврата стоимости уже оказанных услуг;

б) потребовать возмещения убытков, включая упущенную выгоду, в судебном порядке;

в) отчислить Заказчика с курса без возврата стоимости уже оказанных услуг и документально подтвержденных расходов.

10.8. Исключение из правил использования:

Заказчик вправе рассказывать о своем обучении на курсе, делать обзоры и делиться впечатлениями в социальных сетях, не раскрывая содержания образовательных материалов (без демонстрации видео, скриншотов, текстов заданий и иных материалов Исполнителя). Привлечение новых учеников по рекомендации Заказчика поощряется Исполнителем в соответствии с действующими акциями и программами лояльности (накопление скидок на летние курсы и иные бонусы).

11. Заключительные положения

11.1. Заказчик заключает настоящий Договор добровольно, при этом он:

- полностью ознакомился с условиями настоящего Договора;
- полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора.

11.2. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего Договора.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчика в соответствии с условиями настоящей Оферты действует до окончания срока оказания Услуг, в части финансовых отношений до полного исполнения обязательств сторонами.

11.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. При этом претензионный порядок разрешения споров, возникающим из отношений по поводу заключения настоящего Договора, является обязательным.

Получатель претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

Стороны пришли к соглашению, в соответствии со ст. 32 Гражданского процессуального кодекса РФ, установить договорную территориальную подсудность для разрешения споров, вытекающих из Оферты, и определить, что все споры рассматриваются в суде по месту нахождения Исполнителя. В случае, если Заказчик выступает в качестве потребителя, данное условие применяется с учетом положений Закона РФ «О защите прав потребителей».

11.6. Признание судом какого-либо положения настоящего Договора недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных его положений.

11.7. Настоящим Стороны подтверждают, что при исполнении настоящего Договора, а также при ведении переписки между Сторонами, допускается использование аналогов собственноручной подписи Сторон. Стороны подтверждают, что все уведомления, сообщения, соглашения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из настоящего Договора, подписанные с помощью обмена электронными документами, содержащими скан собственноручной подписи Сторон, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами, при условии, что при этом используются уполномоченные адреса электронной почты.

11.8. Стороны признают, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с использованием уполномоченных адресов электронной почты и мессенджера Telegram, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких письмах прямо не указано обратное.

11.9. Уполномоченными адресами электронной почты Сторон признаются:

- для Исполнителя: creativeanalytic@yandex.ru;
- для Заказчика: адрес электронной почты, указанный при покупке Услуги.

11.10. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых для доступа к уполномоченным адресам электронной почты Заказчика, не допускать разглашение такой информации и передачу третьим лицам. Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к такой информации.

11.11. Все действия и документы, совершенные и направленные с помощью уполномоченного адреса электронной почты Заказчика, даже если такие действия и документы были совершены и направлены иными лицами, считаются совершенными и направленными Заказчиком. В этом случае

права и обязанности, а также ответственность наступают у Заказчика.

11.12. Стороны установили, что скриншоты переписки по электронной почте или в сообщении в мессенджере, совершенной по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, во исполнение настоящего Договора, являются достаточным и допустимым доказательством для подтверждения тех фактов, которые в них указаны.

11.13. Указание Заказчиком адреса e-mail и/или номера телефона означает предоставление разрешения на отправку писем и/или SMS-сообщений. Заказчик может отписаться от них в любое время.

11.14. Порядок разрешения конфликтных ситуаций

В случае возникновения конфликтной ситуации между Заказчиком (или его законным представителем) и Исполнителем, Стороны обязуются:

а) в первую очередь попытаться разрешить конфликт путем прояснения ситуации через службу заботы Исполнителя или путем личного общения (по телефону, видеосвязи) с главным преподавателем;

б) приложить все разумные усилия для урегулирования разногласий в досудебном порядке;

в) фиксировать все договоренности в письменной форме (в том числе в электронной).

Если конфликт не может быть разрешен и продолжает влиять на образовательные результаты Заказчика, процесс его обучения или на процесс обучения других участников, Исполнитель вправе предложить Заказчику завершить обучение на курсе с перерасчетом стоимости фактически оказанных услуг и возвратом неиспользованных средств за вычетом документально подтвержденных расходов.

Решение о завершении обучения по инициативе Исполнителя в связи с неурегулированным конфликтом принимается главным преподавателем и доводится до сведения Заказчика в письменной форме с указанием причин.

Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Веселова Елизавета Юрьевна

ОГРНИП: 325784700170681, ИНН: 784802704908

е-mail: creativeanalytic@yandex.ru

Юридический адрес: Санкт-Петербург, Московский район, проспект Юрия Гагарина д.14 к 2, кв. 103

Банковские реквизиты:

Р/с 40802810120000649729

Банк: ООО "Банк Точка"

БИК: 044525104

Корреспондентский счет: 30101810745374525104

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

1. Заказчик обязуется соблюдать уважительное и корректное отношение ко всем участникам образовательного процесса (Исполнителю, его представителям, другим Заказчикам).

2. В комментариях к публикациям (постам), в личных сообщениях, в чатах, в мессенджерах, в закрытых каналах, при проведении очных/онлайн консультаций Заказчику ЗАПРЕЩЕНО:

1.1. Размещать информацию негативного характера;

1.2. Обсуждать качество Услуг и обучающих материалов в чатах, предназначенных для общения и поддержки. Для этого предусмотрен специальный канал связи с Исполнителем (e-mail, личные сообщения).

1.3. Использовать грубые, неуважительные или нецензурные выражения;

1.4. Оскорблять и дискриминировать как участников (других Пользователей, Исполнителя и его представителей), так и третьих лиц по любому признаку (расовому, религиозному и пр.);

1.5. Размещать ссылки на страницы сети Интернет, содержащие нецензурный, оскорбительный контент;

1.6. Размещать сообщения, в том числе ссылки рекламного (в любой степени) характера;

1.7. Публиковать сообщения, не относящиеся к теме обучения;

1.8. Размещать сторонние ссылки, в том числе, на страницы других лиц в социальных сетях.

3. Последствия нарушения:

При нарушении данных Правил Исполнитель вправе вынести предупреждение, временно ограничить доступ к чатам или, в случае грубого или систематического нарушения, заблокировать доступ к чатам и Экосистеме с уведомлением Заказчика. Блокировка доступа может служить основанием для перерасчета стоимости Услуг, но не является безусловным основанием для удержания всей оплаты. Стоимость фактически оказанных услуг и расходы Исполнителя при этом подлежат оплате.

об оказании образовательных услуг

Информация о Тарифах

Наименование Тарифа	Содержание Тарифа	Стоимость за 1 (один) месяц, руб.
------------------------	-------------------	--------------------------------------

Я САМ	– видеобазы курса по всем темам в рисунке и композиции – структурированная информация по каждой теме; – подборка работ по баллам и фонд работ учеников на 80+ баллов; – методички и чек-листы для быстрого возврата к любой теме; – полная база материалов на Яндекс.Диске (экзаменационные билеты за 2025-2026 год по рисунку и композиции, схемы построения по архитектурным деталям и сложным врезкам); – 3D-лаборатория: 3D-модели, схемы, рисунки и видео по каждому интерьеру СПбГАСУ, каждой архитектурной детали, по каждому типу композиций, по фигурам и врезкам; – сайт с личным кабинетом, где формируется портфолио каждый месяц, сдача пробных экзаменов, получение баллов, отслеживание прогресса и среднего балла по каждому предмету; – пробные экзамены каждый месяц по обоим предметам с выставлением баллов; – дополнительные полезные эфиры про стратегии подготовки; – чат-комьюнити для общения с другими участниками, обмена опытом и поддержки.	6 775 (шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей в месяц
---------------------	--	--

Я С ВАМИ	Все, что входит в тариф «Я САМ», плюс: – ежемесячные пробные экзамены по рисунку и композиции с проверкой по экзаменационным критериям, выставлением баллов и разбором ошибок; – контрольные работы и задания в течение месяца; – обратная связь 2 (два) раза в месяц (на 2-й и 4-й неделе месяца) по выполненным работам; – занятие в конце каждого месяца по каждому предмету (рисунок и композиция) в формате группового	12 755 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей в месяц — при записи до 1 сентября 2026 с 1 сентября 2026 — 13255 (тринадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей в месяц
УВЕРЕННЫЙ МАКСИМУМ	Все, что входит в тариф «Я С ВАМИ», плюс: – групповые практические занятия по темам в течение месяца (количество занятий в каждом месяце определяется образовательной программой и публикуется в Социальных сетях); – групповой разбор работ в формате урока по обоим предметам; – диагностика творческого интеллекта в течение года с определением наиболее подходящего направления в архитектуре для осознанного выбора	18 755 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей в месяц — при записи до 1 сентября 2026 года с 1 сентября 2026 года — 19255 (девятнадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей в месяц